

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4299/2534

นาง ยุ พา ตีระยะพานิชกุล
นาย สุธรรม จิตรธรรม หรือ จิตต์ ธรรม
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (3), มาตรา 95, มาตรา 98, มาตรา 141, มาตรา 183

ป.รษฎาการ มาตรา 118

สัญญาเป็นแบบพิมพ์มีสองหน้า ด้านหน้าเป็นแบบพิมพ์สัญญาด้านหลังเป็นแบบพิมพ์สัญญาคำประกันเงินกู้ซึ่งไม่มีการกรอกข้อความดังนี้การปิดอากรแสตมป์ที่แบบพิมพ์สัญญาคำประกันเป็นการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญาด้วย เมื่อรวมอากรแสตมป์ที่ปิดด้านหน้าและด้านหลังครบถ้วนตามที่ระบุในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรษฎาการแล้ว ย่อมอ้างสัญญาดังกล่าวเป็นพยานได้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 และนาง ค. ในฐานะเป็นผู้ร่วมกันกู้เงินโจทก์ ชดใช้เงินกู้ และขอให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนาง ค.รับผิดชอบหนี้เงินกู้ที่นางค. ต้องใช้คืนแก่โจทก์ จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาปลอม ดังนี้ไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 เพราะไม่ว่าลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ในสัญญาจะปลอมหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ซึ่งต้องรับผิดชอบในฐานะทายาทของนาง ค. ผู้กู้ร่วม พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการซึ่งปกติศาลก็รับฟังแต่มิใช่ว่าจะต้องเชื่อพยานผู้เชี่ยวชาญเสมอไป คำพยานผู้เชี่ยวชาญจะมีน้ำหนักกว่าประจักษ์พยานหรือไม่ก็ต้องพิจารณาตามรูปเรื่องและต้อง

อาศัยเหตุผลและพยานหลักฐานอื่นประกอบ ซึ่งผิดกับประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้ได้ยิน กับหูเห็นด้วยตาของ ตนเองจึงน่าจะเชื่อว่าพยานผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการที่อ้างแต่เพียงรายงานผลการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญโดยมิได้นำตัวผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความอธิบายประกอบรายงานนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรกับทั้งทำให้อีกฝ่ายไม่มีโอกาสถามค้านผู้เชี่ยวชาญด้วยดังนี้ ลำพังรายการการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างประจักษ์พยานอีกฝ่ายได้ สำเนาหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง ซึ่งส่งเข้ามาในคดีตามที่คู่ความอ้างเป็นพยานไว้โดยชอบแล้ว ดังนั้นคู่ความที่อ้างไม่จำเป็นต้องสืบพยานบุคคลประกอบ สำเนาหนังสือราชการดังกล่าวรับฟังได้เหมือนต้นฉบับ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93(3) โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 ในฐานะทายาท โดยกรรมของนาง ค. เจ้ามรดกซึ่งเป็นหนี้เงินกู้โจทก์อยู่และได้ถึงแก่กรรมลง ดังนี้ โจทก์มีเพียงสิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้เอาจากจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้เท่าที่ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับศาลจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่าให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดต่อโจทก์ไม่เกินจำนวนทรัพย์มรดกที่ได้รับจากเจ้ามรดกเพราะเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในระดับบังคับคดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นทายาทโดยธรรม ผู้รับมรดกของนางคำมี จำเลยที่ 2 เป็นมารดาและเป็นทายาทโดยธรรมผู้รับมรดกของนางคำมี จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นบุตรและเป็นทายาทโดยธรรมผู้รับมรดกของนางคำมี จำเลยที่ 1 และนางคำมีร่วมกันกู้เงินโจทก์ต่อมานางคำมีถึงแก่ความตาย และครบกำหนดชำระเงินคืนแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ เมื่อไม่กล่าวถึงรายละเอียดของดอกเบี้ยก็ไม่ควรพูดถึงจำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกับนางคำมีกู้เงินโจทก์
ลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ในสัญญากู้เป็นลายมือชื่อปลอม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ขอสละมรดกของนางคำมีส่วนที่ตกทอดแก่
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 526,746 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 550,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชำระหนี้เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกาว่าสัญญากู้หมาย จ.6 ปิดอากร
แสตมป์ไม่ครบกล่าวคือ ขณะที่ทำสัญญากู้ฉบับนี้ตามประมวลรัษฎากรกำหนดว่าต้อง
ปิดอากรแสตมป์ 450 บาทสำหรับเงินกู้จำนวน 450,000 บาท แต่โจทก์ปิดอากร
แสตมป์เพียง 140 บาท โจทก์จึงไม่อาจใช้สัญญากู้ฉบับดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานใน
คดีนี้ ศาลฎีกาตรวจดูแล้วปรากฏว่าสัญญากู้หมาย จ.6 เป็นแบบพิมพ์มีสองหน้า
ด้านหนึ่งเป็นแบบพิมพ์สัญญากู้ที่โจทก์ใช้อ้างเป็นหลักฐานคดีนี้ อีกด้านหนึ่งเป็นแบบ
พิมพ์สัญญาค้ำประกันเงินกู้ซึ่งไม่มีการกรอกข้อความเอกสารหมาย จ.6 จึงมีสัญญา
เพียงฉบับเดียวคือสัญญากู้ และปรากฏว่าโจทก์ได้ปิดอากรแสตมป์ด้านสัญญากู้ 140
บาท ปิดอากรแสตมป์ด้านหลังสัญญากู้ซึ่งเป็นแบบพิมพ์สัญญาค้ำประกันอีก 310
บาท ดังนั้น ถือได้ว่าการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญากู้ อีก 310 บาทดังกล่าว
เป็นการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญากู้เงินรายนี้ด้วย จึงถือได้ว่าสัญญากู้หมาย จ.6

ได้มีการปิดอาการแสดงมั่วรวม 450 บาท ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วตามที่ระบุไว้ในบัญชี อัตราอาการแสดงมั่วท้ายประมวลรัษฎากรข้อ 5 โจทก์ยอมใช้สัญญาหักหมาย จ.6 นี้เป็น พยานในคดีนี้ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ข้อนี้ฟัง ไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ใน ช่องผู้กู้ในสัญญาหักหมาย จ.6 เปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือชื่อที่แท้จริงของจำเลยที่ 1 แล้วมีความเห็นว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาหักหมาย จ.6 น่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อ ของจำเลยที่ 1 จึงต้องฟังว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาหักหมาย จ.6 เป็นลายมือ ชื่อปลอม นั้น เห็นว่า พยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานแสดงความคิดเห็นตามหลัก วิชาการซึ่งปกติศาลก็รับฟังแต่มีใช้ว่าจะต้องเชื่อพยานผู้เชี่ยวชาญเสมอไป คำพยานผู้ เชี่ยวชาญจะมีน้ำหนักกว่าประจักษ์พยานหรือไม่ก็ต้องพิจารณาตามรูปเรื่องแต่ละคดี ซึ่งไม่เหมือนกัน และต้องอาศัยเหตุผลและพยานหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วย แต่ หากเปรียบเทียบคำพยานผู้เชี่ยวชาญกับประจักษ์พยานแล้วก็ควรเชื่อประจักษ์พยาน ยิ่งกว่าคำพยานผู้เชี่ยวชาญที่ทำการพิสูจน์หลักฐาน เพราะประจักษ์พยานเป็นผู้ได้ยิน กับหูเห็นด้วยตาของตนเอง โดยเฉพาะกรณีนี้จำเลยที่ 1 เพียงแต่อ้างรายงานผลการ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อจำเลยที่ 1 (อยู่ในสำนวนอันดับที่ 92) เท่านั้น โดยมีได้นำตัวผู้ เชี่ยวชาญที่ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมาเบิกความเพื่ออธิบาย ในรายละเอียดประกอบรายงานนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทั้งเป็นการไม่ให้โอกาส โจทก์ที่จะถามค้านผู้เชี่ยวชาญด้วย ลำพังแต่เพียงรายงานผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว ย่อมไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างประจักษ์พยานโจทก์ตั้งวินิจฉัยมาแล้วข้างต้น และ จำเลยที่ 1 จะให้ถือเอาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นข้อชนะคดีก็ไม่ได้เพราะ โจทก์จำเลยมิได้ทำกันหรือตกลงกันตั้งแต่แรกว่าให้ถือเอาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นข้อแพ้ชนะแห่งคดี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในช่องผู้กู้

ในสัญญาหักหมาย จ.6 เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาหักหมาย จ.6 โดยเปรียบเทียบกับลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในหนังสือเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดินฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2528 และหนังสือสัญญาจำนองที่ดินฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2528 (อยู่ในสำนวนอันดับที่ 52) แล้วเชื่อว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาหักหมาย จ.6 เป็นลายมือที่แท้จริงเป็นการไม่ชอบ เพราะโจทก์ไม่ได้อ้างหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวไว้เป็นพยานต่อศาล โจทก์เพียงแต่เรียกเข้ามาในคดีโดยไม่ได้นำสืบพยานประกอบนั้น เห็นว่า โจทก์ได้อ้างหนังสือทั้งสองฉบับนี้เป็นพยานไว้ถูกต้องแล้วปรากฏตามบัญชีระบุพยานโจทก์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2528 อันดับที่ 6 และ 7 และหนังสือทั้งสองฉบับนี้เป็นหนังสือราชการและอยู่ในความครอบครองของทางราชการ คือที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนที่โจทก์อ้างส่งศาลก็เป็นสำเนาที่เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(3) รับรองถูกต้องแล้วจึงรับฟังได้เหมือนต้นฉบับ ฉะนั้นโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานบุคคลประกอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยโดยนำเอาลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ในสัญญาหักหมาย จ.6 เปรียบเทียบกับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณา ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์โดยมิได้กำหนดว่าให้รับผิดชอบเท่าที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับทรัพย์มรดกของนางคำมีเจ้ามรดก จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่านางคำมีเจ้ามรดกเป็นหนี้เงินกู้โจทก์อยู่และได้ถึงแก่กรรมลง จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นทายาทโดยธรรมของนางคำมีย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่นางคำมีมีต่อโจทก์ โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้กองมรดกมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาชำระหนี้จากทายาทโดยธรรม

ได้เท่าที่ไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ทายาทนั้นได้รับ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1601 ฉะนั้น คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้อง
กล่าวว่าให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดชอบโจทก์ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินมรดกที่จำเลยที่ 3 ที่ 4
ได้รับจากนางคำมีเจ้ามรดกเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากันในชั้นบังคับคดี ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 3 ที่ 4 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ